Contratto di locazione di immobile a uso ufficio

Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge, tra

Immobiliare Corte Verde S.r.l., con sede in Milano, Via Meravigli 5, capitale sociale euro 260.000 i.v., C.F. e P.IVA 08115470961, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, in persona dell'amministratore unico geom. Alberto Ronchi, di seguito "la Locatrice"

e

Selva Digitale S.r.l., con sede in Milano, Via Ostiglia 14, capitale sociale euro 100.000 i.v., C.F. e P.IVA 07318250962, in persona dell'amministratore unico dott.ssa Elena Sacchi, di seguito "la Conduttrice"

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 — Oggetto della locazione

La Locatrice concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, la porzione immobiliare a uso ufficio posta in Milano, Via Ostiglia 14, al piano terzo e quarto del fabbricato, della superficie commerciale complessiva di mq 1.140, oltre a due locali ad archivio al piano interrato di mq 68 e a otto posti auto al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, foglio 412, particella 189, subalterni 27, 28 e 41, categoria A/10.

L'immobile è locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla Conduttrice, che dichiara di averlo visitato e di averlo trovato idoneo all'uso convenuto.

Art. 2 — Destinazione

L'immobile è destinato esclusivamente a uso ufficio della Conduttrice. È vietato ogni mutamento di destinazione. L'attività esercitata non comporta contatto diretto con il pubblico degli utenti.

Art. 3 — Durata

La locazione ha durata di anni sei con decorrenza dal 1° luglio 2021 e scadenza al 30 giugno 2027, e si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo di sei anni salvo disdetta da comunicarsi almeno dodici mesi prima della scadenza.

La Conduttrice ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, per gravi motivi, con preavviso di sei mesi da comunicarsi nella forma prevista dall'art. 18.

Art. 4 — Canone

Il canone annuo è convenuto in euro 360.000 (trecentosessantamila), oltre IVA se dovuta, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di euro 90.000 ciascuna, entro il giorno 5 del primo mese di ciascun trimestre, mediante bonifico bancario sul conto indicato dalla Locatrice.

Il ritardo nel pagamento superiore a venti giorni comporta l'applicazione degli interessi moratori nella misura del tasso legale maggiorato di tre punti.

Art. 5 — Aggiornamento del canone

A decorrere dal secondo anno il canone è aggiornato annualmente, su richiesta della Locatrice, nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 6 — Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte la Conduttrice versa, contestualmente alla firma, un deposito cauzionale di euro 90.000, non imputabile a canoni, che sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dei locali. Il deposito è sostituibile, con il consenso della Locatrice, da fideiussione bancaria a prima richiesta di pari importo.

La fideiussione, se prestata, è rilasciata da istituto di credito di gradimento della Locatrice, con rinuncia ai termini di decadenza previsti dalla legge in favore del fideiussore e con validità sino a sei mesi dopo la scadenza della locazione; la Conduttrice provvede al suo rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza e, in difetto, la Locatrice ha facoltà di richiedere la ricostituzione del deposito in denaro. L'escussione, anche parziale, obbliga la Conduttrice a reintegrare la garanzia entro trenta giorni.

Art. 7 — Oneri accessori

Sono a carico della Conduttrice le spese di pulizia, di ordinaria manutenzione, di funzionamento e ordinaria manutenzione degli impianti, del servizio di portineria e dei consumi. Sono a carico della Locatrice le spese di

manutenzione straordinaria e quelle relative alle parti strutturali. Il riparto segue le tabelle condominiali; il conguaglio è comunicato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Sono in particolare a carico della Conduttrice, secondo i millesimi attribuiti alle unità locate: il riscaldamento e il condizionamento, l'acqua e l'energia elettrica delle parti comuni, l'ascensore, la pulizia delle scale e delle aree esterne, la raccolta dei rifiuti, la manutenzione periodica degli impianti antincendio e degli estintori, il servizio di portineria e la vigilanza notturna. La Conduttrice versa in via di acconto, con le medesime scadenze del canone, la somma trimestrale di euro 7.500, salvo conguaglio sulla base del rendiconto dell'amministratore del condominio, di cui la Locatrice trasmette copia. Le eventuali contestazioni sul rendiconto sono formulate per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento e non sospendono l'obbligo di pagamento della parte non contestata.

Art. 8 — Manutenzioni e opere

La Conduttrice esegue a proprie spese le manutenzioni ordinarie e mantiene i locali nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso. Le opere che modificano la consistenza dei locali richiedono il consenso scritto della Locatrice; le migliorie restano acquisite all'immobile senza indennizzo, salvo diverso accordo scritto.

Art. 9 — Impianti e certificazioni

La Locatrice garantisce la conformità degli impianti alla normativa vigente alla data di consegna e consegna alla Conduttrice l'attestato di prestazione energetica, che la Conduttrice dichiara di ricevere.

Gli impianti a servizio esclusivo dei locali locati, e in particolare l'impianto di climatizzazione a servizio dei piani terzo e quarto, il gruppo di continuità, il quadro elettrico di piano e i due gruppi frigoriferi a servizio della sala macchine, sono elencati nel verbale di consegna sottoscritto dalle parti, con l'indicazione dello stato di funzionamento e della documentazione tecnica consegnata. La Conduttrice ne cura la manutenzione periodica a mezzo di ditte abilitate, tiene aggiornati i libretti di impianto e ne esibisce copia alla Locatrice su richiesta. Le sostituzioni di componenti dovute a vetustà restano a carico della Locatrice, previa segnalazione scritta della Conduttrice.

La Conduttrice ha facoltà di installare, previa comunicazione alla Locatrice, apparati di rete, cablaggi e sistemi di controllo degli accessi, provvedendo alla rimozione e al ripristino alla riconsegna, salvo che le parti concordino per iscritto di lasciarli in opera.

Art. 10 — Assicurazione

La Conduttrice stipula e mantiene polizza per rischio locativo e responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a euro 2.000.000, trasmettendone copia alla Locatrice a ogni rinnovo.

Art. 11 — Accesso

La Locatrice, con preavviso di cinque giorni e in orario da concordare, può accedere all'immobile per verificarne lo stato. Negli ultimi sei mesi di locazione la Conduttrice consente le visite dei potenziali interessati, due giorni la settimana.

Art. 12 — Divieto di sublocazione

È vietata la sublocazione, totale o parziale, dell'immobile, nonché la concessione in comodato a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Locatrice. È consentito ospitare, senza corrispettivo, personale di società con cui la Conduttrice abbia in corso rapporti di collaborazione, previa comunicazione alla Locatrice dei nominativi.

Art. 13 — Restituzione

Alla cessazione della locazione la Conduttrice restituisce l'immobile libero da persone e cose, in buono stato, previa redazione di verbale in contraddittorio. Il ritardo nella riconsegna comporta l'indennità di occupazione pari al canone maggiorato del 20%.

Art. 14 — Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolve di diritto, con la sola dichiarazione della Locatrice, nelle ipotesi di: mancato pagamento anche di una sola rata di canone protratto per oltre trenta giorni; mancato pagamento degli oneri accessori per un importo pari a due rate; mutamento della destinazione d'uso; sublocazione o comodato in difetto del consenso previsto dall'art. 12; cessione del contratto fuori dai casi previsti dall'art. 16.

Art. 15 — Prelazione

Sono riconosciuti alla Conduttrice i diritti di prelazione previsti dalla legge in ipotesi di vendita dell'immobile e di nuova locazione alla scadenza, secondo termini e modalità di legge.

Art. 16 — Cessione del contratto

16.1 La cessione del contratto di locazione a terzi è vietata senza il preventivo consenso scritto della Locatrice.

16.2 È tuttavia consentita, senza necessità di consenso, la cessione del contratto a società appartenente al medesimo gruppo della Conduttrice nell'ambito di operazioni di riorganizzazione societaria, quali fusioni, scissioni, conferimenti e trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, purché la cessionaria presenti requisiti patrimoniali non inferiori a quelli della Conduttrice. Della cessione è data preventiva comunicazione scritta alla Locatrice, con indicazione della cessionaria e allegazione dello schema di atto, almeno trenta giorni prima della sua efficacia.

16.3 In ipotesi di cessione consentita ai sensi del punto 16.2 la Conduttrice resta obbligata in solido con la cessionaria per le obbligazioni maturate fino alla data della cessione.

Art. 17 — Registrazione, spese e imposte

Il contratto è registrato a cura della Locatrice presso l'Agenzia delle Entrate di Milano; l'imposta di registro è ripartita tra le parti in parti uguali. Le spese di bollo sono a carico della Conduttrice.

Art. 18 — Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa al contratto, comprese le disdette, il recesso e le dichiarazioni di risoluzione, è validamente effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Locatrice: corteverde@pec.immobiliarecorteverde.it — Immobiliare Corte Verde S.r.l., Via Meravigli 5, 20123 Milano;

Conduttrice: selvadigitale@pec.selvadigitale.it — Selva Digitale S.r.l., Via Ostiglia 14, 20139 Milano.

Art. 19 — Rinvio e foro

Per quanto non previsto le parti fanno rinvio alle norme vigenti in materia di locazione di immobili urbani adibiti a uso diverso dall'abitazione. Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.

Milano, 1 luglio 2021

La Locatrice — Immobiliare Corte Verde S.r.l., geom. Alberto Ronchi

La Conduttrice — Selva Digitale S.r.l., dott.ssa Elena Sacchi

Le parti, previa lettura, approvano specificamente le clausole di cui agli articoli 5 (aggiornamento del canone), 12 (divieto di sublocazione), 13 (indennità di occupazione), 14 (clausola risolutiva espressa) e 19 (foro competente).

La Conduttrice — dott.ssa Elena Sacchi

Registrato a Milano il 14 luglio 2021 al n. 8412 serie 3T.